

1505330-98.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranqüila e desvigiada do bem (...)" (STJ.

AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe de 31/05/2021)

De outra banda, inaplicável na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1505330-98.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505330-98.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Furto

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KAIQUE MIQUEIAS FELIX DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Prazeres da Silva

Vistos.

Kaique Miqueas Felix da Silva foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, pois, no dia 05 de março de 2020, por volta das 16h, na Avenida Sapopemba, nº 8.935, Sapopemba, nesta capital, subtraiu para si quatro rolos de fios, de cem metros cada, no valor total de R\$ 1.300,00, pertencentes à Companhia Brasileira de Distribuição de Materiais, representada por Adil de Oliveira Ligório. O Réu foi preso em flagrante delito e, em 06 de março de 2020, foi-lhe concedida a liberdade provisória (fls. 28/30).

A denúncia (fls. 41/43) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 23 de março de 2020 (fl. 57).

O Réu foi regularmente citado (fl. 103) e apresentou resposta à acusação (fl. 106).

Em razão do recebimento da denúncia do Réu perante o juízo da 25ª Vara Criminal desta Capital (fls. 137/142), a audiência de suspensão condicional foi convertida em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 144/147).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição do réu, ante as inconsistências do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu a

desclassificação do delito.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 09), laudo de avaliação do bem (fls. 7/8) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

O representante da empresa vítima, Adil de Oliveira Ligório, relatou que o réu solicitou ao vendedor para utilizar o banheiro. Que o réu saiu da loja com os rolos de fio subtraídos no estabelecimento comercial. Que o réu pegou os fios levou para a sua bicicleta. Que ele confessou o delito. Todos os fios foram recuperados.

A testemunha Rodrigo Esmeraldo da Silva, policial militar, relatou que a equipe foi acionado via COPOM para atender um furto na loja. Chegando ao local o réu estava sentado ao lado da loja.

A testemunha Rafael Gonçalves da Silva Peres, policial militar, relatou que so fizeram a condução das partes à Delegacia de Polícia. Que o réu confessou que subtraiu os fios, mas se arrependeu e iria devolve-los.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado confessou os fatos.

Pois bem.

O réu confessou a prática do delito de furto. Conforme narrado em audiência, o réu adentrou na empresa vítima e pediu para utilizar o banheiro. Então, subtraiu quatro rolos de fio, ocultando-os atrás de um carro estacionado nas imediações do local. Um funcionário da empresa vítima, desconfiado, foi no seu encalço, localizando o objeto furtado e a bicicleta do réu. Posteriormente, o réu retornou à loja, pediu a devolução da bicicleta apreendida e alegou arrependimento do furto praticado. Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante narraram com segurança e coerência em seus depoimentos acerca das circunstâncias da abordagem. Inexistem, pois, dúvidas sobre autoria.

O depoimento da vítima nos crimes patrimoniais é de suma importância, não devendo ser acolhida a alegação de que são imprestáveis de antemão, sem a descrição de concreto fundamento pela defesa, apenas sob a alegação genérica de suposta parcialidade advinda tão somente da condição de vítima.

Neste sentido a lição da jurisprudência: "Apelação criminal. Furto. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. A palavra da vítima reveste-se comumente de grande importância para a elucidação de investigações de crimes patrimoniais, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito." (TJSP; Apelação Criminal 0017834-28.2013.8.26.0562; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/09/2022; Data de Registro: 12/09/2022)

A corroborar: "(...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...) (AgRg no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 17/3/2017.)

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "(...) o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do

Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (...)” (STF – HC 73518-5 – Rel. Celso de Mello – DJU 18.10.96, p. 39.846).

No mesmo sentido: "(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...)” (STF. HC 87662, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16/02/2007 p. 48)

No mais, Inviável o reconhecimento da desistência voluntária e arrependimento eficaz disposto no artigo 15 do Código Penal, pois consumado o delito a teor da jurisprudência pátria: "(...) No âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem (...)” (STJ. AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe de 31/05/2021)

De outra banda, inaplicável na espécie o arrependimento posterior disposto no artigo 16 do Código Penal, porquanto os bens retornaram à posse da vítima após terem sido localizados atrás do veículo onde o réu ocultou a res furtiva. Logo, não há o que se falar em ato voluntário do réu para restituição dos bens.

A corroborar, é a jurisprudência: "(...) ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ATO VOLUNTÁRIO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. (...) III - É assente também neste Tribunal que o reconhecimento do arrependimento posterior exige a comprovação da reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela ausência do requisito da voluntariedade, de modo que alterar esse entendimento somente é possível mediante a apreciação dos fatos e provas dos autos, providência inviável na via estreita do writ. (...)” (STJ. AgRg no HC n. 759.029/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, as circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

O réu era menor de 21 anos na data dos fatos e confessou a prática do delito. No entanto, sua pena já foi fixada no mínimo legal, razão pela qual sua pena não será alterada nesta fase.

Repise-se que a res furtiva não é de pequeno valor, sendo avaliada em R\$ 1.300,00 na data dos fatos, 24% superior ao salário-mínimo vigente na época. Logo, inviável a aplicação do privilégio do § 2º do artigo 155 do Código Penal ou do princípio da insignificância..

Inexistem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Ausentes causas de aumento ou diminuição.

Fixo a pena em definitivo em 1 ano de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

O acusado preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, §2º, do mesmo diploma, a pena privativa de liberdade será substituída – por igual lapso temporal – por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas

(artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Kaique Miqueas Felix da Silva como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de dez dias-multa. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. R. e C.

São Paulo, 1º de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA